

등 경미한 공사의 경우에 한하여 면허등록 없이 공사를 시행 할 수 있도록 되어 있다.

그리고 「건설산업기본법」 제25조에 따르면 발주자는 도급하려는 건설공사의 종합적인 계획·관리·조정 의 필요성, 전문분야에 대한 시공역량, 시공기술상의 특성 및 현지여건 등을 고려하여 동법 제16조의 시공자격을 갖춘 건설사업자에게 도급하도록 되어 있다.

한편 「전기공사업법 시행령」 제5조에 따르면 소형변압기(2차측 전압 36볼트 이하 의 것으로 한정) 설치 및 그 2차측 공사 등이 경미한 전기공사로 면허등록 없이 공사를 시행할 수 있도록 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 4개 부서는 1,500만 원 이상 전문건설 공사 또는 상기 해당 전기공사를 시행하는 경우 공사종별에 상관없이 건설사업자의 등록면허 보유 여부를 확인하여 공사내용에 적합한 시설·장비 보유 요건 및 기술능력을 만족하는 건설사업자가 전문건설공사를 시공하도록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 4개 부서는 2020. 1. 1. 이후부터 공사예정금액 이 1,500만 원 이상 2,200만 원 이하의 전문건설공사를 【표 1】과 같이 간이공사로 시행하였다.

【표 1】 ◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 4개 부서 1,500만 원 이상 간이공사 시행현황

구 분	◆◆ ○○○○부	◆◆ 부	◆◆◆◆ ○○○○부	■■■■ ○○○○부
시행건수	13건	1건	11건	19건

※ 출처: 감사 제출자료 및 확인서(전문건설공사 건설사업자 등록 확인 및 건설기술인 배치의 건)

그런데 동 부서가 시행한 1,500만 원 이상 간이공사 중 일부(◆◆◆◆본부 ○○

○○부 7건, ◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부 1건, ◆◆◆◆본부 ○○○○부 2건, ■■■■본부 ○○○○부 12건)는 【별표 1】 내지 【별표 3】 과 같이 해당법령과 다르게 전문건설공사업을 등록하지 않은 업체가 시공한 사실이 확인되었다.

그 결과 기술능력 및 시설·장비 보유여건이 확인되지 않은 업체가 우리공사의 시설물에 대한 보수공사를 시행하면서 품질저하 및 현장 안전관리를 소홀히 할 가능성이 상존하고, 건설산업기본법의 건설업 등록 취지인 건설공사의 적절한 시공과 건설업 발전의 도모에 부합하지 못하는 결과가 초래되었다고 판단된다.

3. 전문건설공사 건설기술인 자격 확인 소홀

가. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제40조에 따르면 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 동법 시행령 제35조에 따른 건설기술인을 건설공사 현장에 배치하도록 되어 있다.

또한 「전기공사업법」 제16조에 따르면 전기공사는 공사규모별로 동법 시행령 제12조에서 정하는 구분에 따른 전기공사기술자로 하여금 전기공사의 시공관리를 하게 하도록 되어 있다.

한편 「공사관리규정」 제21조에 따르면 공사시공부서장은 계약상대자로 하여금 「공사계약일반조건」 제14조에 적합한 건설기술인을 지명 및 상주하게 하여야 하며, 계약상대자가 현장대리인을 임명 또는 교체하고자 할 때에는 공사시공부장의 승인을 받아야한다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ○○○○부와 ◁◁◁◁부, ■■■■본부 ○○○○부는 전문건설공사 또는 전기공사를 발주하는 경우 관련법령에서 요구하는 건설기술

인(또는 전기공사기술자)의 자격을 확인하고 해당 건설기술인이 공사품질, 안전 등 현장시공 관리를 하도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 3개 부서는 2020. 1. 1. 이후부터 공사예정금액이 1,500만 원 이상 전문건설공사를 【표 2】와 같이 시행하였다.

【표 2】 ◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 3개 부서 1,500만 원 이상 전문건설공사 현황

구 분	◆◆ ○○○○부	◆◆ <<<<부	■■■■ ○○○○부
시행건수	13건	1건	19건

※ 출처: 감사 제출자료 및 확인서(전문건설공사 건설사업자 등록 확인 및 건설기술인 배치의 건)

그런데 동 부서가 시행한 1,500만 원 이상 간이공사 중 일부(◆◆◆◆본부 ○○○○부 9건, ◆◆◆◆본부 <<<<부 1건, ■■■■본부 ○○○○부 12건)는 【별표 1】 내지 【별표 3】과 같이 해당법령과 다르게 「건설산업기본법」 또는 「전기공사업법」에서 요구하는 자격이 없는 자가 현장에 배치되어 공사 시공관리를 한 사실이 확인되었다.

그 결과 기술능력이 확인되지 않은 현장대리인이 우리공사의 시설물에 대한 보수공사를 시공관리하면서 품질저하 및 현장 안전관리를 소홀히 할 가능성이 상존하고, 「건설산업기본법」의 취지인 건설공사의 적절한 시공과 건설업 발전의 도모에 부합하지 못하는 결과를 초래되었다고 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ○○○○부는 감사지적사항에 동의하며 추후 관련 법규와 규정을 면밀히 검토하여 적용하겠다는 의견을 제시하였다.

◆◆◆◆본부 ○○○○부, ◆◆◆◆본부 <<<<부, ■■■■본부 ○○○○부는 감사지적사항에 동의하며 별도의견을 제시하지 않았다.

☒☒☒☒처 ○○○○부는 전문건설사업자 등록 확인 등 간이공사 시행과 관련하여 지침서 수립 등 내부통제 강화를 위한 조치가 필요한 상황임을 확인하였다

조치할 사항

⊕⊕⊕⊕처장은

1,500만 원 이상 전문건설공사를 간이공사로 시행하면서 전문건설업 등록여부, 건설기술인의 자격 확인을 소홀히 한 담당자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

☒☒☒☒처장은

간이공사 시행 시 법규위반 사항이 발생하지 않도록 내부통제를 강화할 수 있는 방안(지침서 수립 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

◆◆◆◆본부 ○○○○부 주임 KKA (現 ★★★★★본부 ●●●●부)
◆◆◆◆본부 ○○○○부 차장 FFA (現 ☒☒☒☒본부 ⊗⊗⊗⊗부)
◆◆◆◆본부 ○○○○부 차장 LLA
◆◆◆◆본부 ○○○○부 차장 DDD (現 ◆◆◆◆본부 ●●●●부)
◆◆◆◆본부 ○○○○부 직원 SSS (現 ■■■■■본부 ⊗⊗⊗⊗부)
◆◆◆◆본부 ☞☞부 차장 MMM (現 ◆◆◆◆본부 <<<<부)
◆◆◆◆본부 ○○○○부 차장 ZZB (現 ◆◆◆◆본부 ☆☆지사)
■■■■■본부 ○○○○부 차장 ZZA
■■■■■본부 ○○○○부 대리 RRR
■■■■■본부 ○○○○부 과장 FFF (現 ☒☒☒☒처 ○○○○부)
■■■■■본부 ○○○○부 대리 BBA
■■■■■본부 ○○○○부 과장 KKK (現 ◆◆◆◆본부 ○○○○부)
■■■■■본부 ○○○○부 직원 HHH

[관련부서]

☒☒☒☒처 ○○○○부

【별표 1】

◆◆지역본부 전문건설공사업 간이공사 시행현황

(단위: 원, 부가가치세 포함)

번호	공사명	계약상대자	공사예정 금액	계약금액	전문공사 업종분류	면허보유 여부	건설기술인 자격여부	부서
1	2020년 공급관리소 설비 도장공사	(유)비비비비비	19,250,000	19,250,000	도장공사업	○	○ (초급기술인)	○○ ○○부
2	㉠㉡, ㉢㉣, ㉤㉥관리소 불꽃감지기 개선 공사	ΦΦΦΦ ◆◆지사	15,554,000	15,554,000	전기공사업	○	○ (전기기사)	"
3	㉦㉧, ㉨㉩ 제어동 악세스플로어 교체공사	㉪㉫㉬	21,780,000	21,780,000	실내건축 공사업	○	×	"
4	2020년 공급관리소 울타리 감지케이블 교체공사	주식회사 상상상상	15,406,955	15,406,955	전기공사업	×	×	"
5	공급관리소 주차장 캐노피 설치공사	㉭㉮㉯	21,120,000	21,120,000	금속창호· 지붕건축물 조립공사업	×	×	"
6	㉰㉱관리소 외곽 법면 보강공사	㉲㉳㉴㉵	21,340,000	21,340,000	토공사업	×	×	"
7	㉶㉷GS~㉸㉹VS II피킹 부대설비 설치공사	㉺㉻㉼㉽	21,560,000	21,560,000	가스시설 시공업	○	○ (초급기술인)	"
8	공급관리소 유실사면 보수 및 안정화공사	서서서서	20,790,000	20,790,000	토공사업	×	×	"
9	㉾㊱관리소 화장실 및 탕비실 개선공사	㊲㊳㊴㊵	17,125,900	17,125,900	토공사업	×	×	"
10	㊶㊷관리소 방산탑 원형계단 설치공사	(주)소소소소	17,039,000	17,039,000	금속창호· 지붕건축물 조립공사업	○	×	"
11	㊸㊹관리소 제어동 악세스플로어 교체공사	㊺㊻㊼	15,950,000	15,950,000	실내건축 공사업	×	○ (용접산업기사)	"
12	공급관리소 및 공작동 주출입문 보수공사	속속속속	15,906,000	15,906,000	창호공사	×	×	"
13	㊿㉠GS 계량라인 분리 최종 Tie-in 공사	㉡㉢㉣㉤(주)	22,161,538	22,161,538	가스시설 시공업	○	×	"
14	매설배관 상부 공동 굴착복구공사	㉥㉦㉧㉨	21,186,000	21,186,000	토공사	×	×	㉩㉪부

※ 출처: 감사 제출자료 및 확인서(전문건설공사 건설사업자 등록 확인 및 건설기술인 배치의 건)

【별표 2】

◆◆◆◆지역본부 ○○○○부 전문건설공사업 간이공사 시행현황

(단위: 원, 부가가치세 포함)

번호	공사명	계약상대자	공사예정 금액	계약금액	전문공사 업종분류	면허보유 여부	건설기술인 자격여부
1	☆☆지사 숙소 내부공사	(주)ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ	21,450,000	19,500,000	실내건축 공사	○	○
2	지역본부내 시설물 개선공사	가가가가	17,490,000	15,900,000	실내건축 공사	×	○
3	㉠㉡GS 복합설비동 2층 배수시설 개선공사	토토토토	21,857,000	19,870,000	금속구조물 공사업	×	○
4	지역본부 경비동 소방화재 수신기 교체 소방공사	(주)동동	17,381,320	15,801,200	소방공사업	○	○
5	㉢㉣관리소 및 ㉤㉥분소 수질개선공사	말말말말(주)	19,480,000	17,709,091	상하수도설 비공사업	○	○
6	본부 다목적구장 인조잔디 교체공사	(주)화화화화	21,450,000	19,500,000	조경식재· 시설물공사 업	○	○
7	지역본부 본관동 방화구획 정비공사(소방기계,전기)	목목목목(주)	19,800,000	18,000,000	소방공사업	○	○
8	'21년 불밸브 교체공사	(주)넵넵넵넵	17,128,518	15,571,380	가스시설 시공업	○	○
9	방산탑 우수트랩 설치공사	(주)넵넵넵넵	21,138,700	19,217,000	가스시설시 공업	○	○
10	22년 소유량 정압관리소 CCTV 보안시스템 선로 간이공사	주식회사 수수수수	21,846,000	19,860,000	전기공사업	○	○
11	㉦㉧관리소 초음파 계량설비 교체공사(전기)	문문문문	21,769,000	19,790,000	전기공사업	○	○

※ 출처: 감사 제출자료 및 확인서(전문건설공사 건설사업자 등록 확인의 건)

【별표 3】

■■■■지역본부 ○○○○부 전문건설공사업 간이공사 시행현황

(단위: 원, 부가가치세 포함)

번호	공사명	계약상대자	공사예정 금액	계약금액	전문공사 업종분류	면허보유 여부	건설기술인 자격여부
1	공급관리소 진입로 개선공사(㉠㉠, ㉠㉠)	(주)신신신신	20,080,500	18,255,000	도장습식방 수석공사업	○	○ (도장기능사)
2	㉠㉠GS 제어동 방수 등 보수공사	(합)합합합	19,547,000	17,770,000	도장습식방 수석공사업	X	○ (방수기능사)
3	본부사옥 통제소 및 VV사옥 보수공사	(약)약(약)주	19,305,000	17,550,000	도장습식방 수석공사업	○	X
4	㉠㉠VS 제어동 이중바닥재 신설 등 수해복구 공사	㉠㉠㉠㉠	19,768,100	17,971,000	실내건축공 사업	X	X
5	가스히터 배출가스 시료채취방법 개선공사	(도)도(도)도	18,480,000	16,800,000	기계가스설 비공사업	X	○ 전기산업기사
6	㉠㉠VS 재해방지 긴급 보강공사	㉠㉠㉠㉠	15,587,000	14,170,000	지반조성·포 장공사업	X	X
7	㉠㉠관리소 화장실 및 사위실 보수공사	㉠㉠㉠㉠	16,368,000	14,880,000	실내건축공 사업	X	○ (도장기능사)
8	사옥 본관동 옥상 방수공사	(여)여(여)여	21,923,000	19,930,000	도장습식방 수석공사업	X	X
9	공급관리소 제어동 환경개선공사	㉠㉠㉠㉠	21,521,500	19,565,000	실내건축공 사업	X	X
10	㉠㉠ 등 3개소 CCTV설비 점검발판 개선공사	●●●●●	18,656,000	16,960,000	금속창초지 붕건축물조 립공사업	X	X
11	사옥 공작동 화물용 승강기 안전장치 설치공사	(복)복(복)복	21,923,000	19,930,000	승강기유지 관리업	○	X
12	㉠㉠관리소 임시 계량설비 용량보강 계전공사	(부)부(부)부	21,450,000	19,500,000	전기공사업	○	○ (초급기술인)
13	㉠㉠VS 임시 계량설비 용량보강 공사	(유)아(아)아(아)	22,476,986	20,433,624	기계가스설비 공사업(1종)	○	○ (초급기술인)
14	공급관리소 계기설비 점검발판 설치공사	㉠㉠㉠㉠	17,325,000	15,750,000	금속창초지 붕건축물조 립공사업	X	X
15	공급관리소 침수위험 개선공사	●●●●●	18,426,100	16,751,000	금속창초지 붕건축물조 립공사업	X	X
16	CCTV카메라 점검발판 개선공사	●●●●●	21,450,000	19,500,000	금속창초지 붕건축물조 립공사업	X	X
17	㉠㉠ 등 3개소 CCTV 점검발판 개선공사	●●●●●	15,037,000	13,670,000	금속창초지 붕건축물조 립공사업	X	X
18	㉠㉠GS ㉠㉠CG 공급용 계량설비 개선공사(기계)	(주) °C°	20,833,003	18,939,094	기계가스설비 공사업(1종)	○	○ (초급기술인)
19	통제소 분전반 교체 및 케이블 설치공사	(대)대(대)대(주)	19,712,000	17,920,000	전기공사업	○	○ (고급기술인)

※ 출처: 감사 제출자료 및 확인서(전문건설공사 건설사업자 등록 확인 및 건설기술인 배치의 건)